

0027402-71.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... o reconhecimento dessa circunstância: "Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (TJSP - Ap. - Rel. Egydio de Carvalho- j. 09.12.1996 RT 741/610).

E ainda: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0027402-71.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027402-71.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - AM9134-1/2021 - 14º Distrito Policial - Pinheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON CRUZ AGUIAR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

EVERTON CRUZ AGUIAR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 06 de setembro de 2021, por volta das 21h40min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879/2020), na Avenida Rebouças, nº 3970, Pinheiros, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, 01 (um) aparelho celular modelo One Fusion, avaliado em R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), pertencente à vítima Cirlene Ramos dos Santos.

Recebida a denúncia (pág. 85), o réu foi citado e apresentou resposta escrita à

acusação (pág. 97), subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos. Em seguida, foram ouvidas a vítima e a testemunha Lucas Antônio Ramalho da Silva, interrogando-se ao final o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Alternativamente, requereu : afastamento das majorantes - concurso de agentes e emprego de faca - ; pena fixada no mínimo legal; compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; afastamento da agravante consistente em crime praticado em estado de calamidade pública; detração; regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena; e, por fim, direito à interposição do recurso em liberdade.

É o relatório.
D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do roubo restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 07 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 08/11); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 17); e sobretudo pela contundente prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado apresentou singela negativa de autoria, afirmando que policiais o abordaram quando recolhia material reciclável na via pública - "latinhas". Afirmou que não portava qualquer objeto relacionado ao roubo, e sequer tinha conhecimento do ocorrido (pág. 18).

No contraditório, entretanto, admitiu amplamente a imputação. Narrou que estava acompanhado de um conhecido, cujos dados de qualificação não informou, portavam uma faca, abordaram a ofendida e subtraíram o celular que estava em poder dela.

Esclareceu que apenas anunciou o assalto e que a faca estava em poder de seu comparsa, que também foi o responsável por se apoderar do aparelho celular subtraído.

Após puseram-se em fuga, mas acabou detido por policiais militares, enquanto seu comparsa logrou fugir na posse do produto da subtração e da faca que utilizaram para intimidar a vítima.

No mais, justificou que enfrentava dificuldades financeiras.

Referida confissão se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, sobretudo diante da segura fala da vítima do roubo, que reconheceu o acusado, indene de dúvidas, como um dos responsáveis, bem como pelo minudente e insuspeito relato dos policiais militares responsáveis pela diligência.

C.R.S. narrou em detalhes, como se deu toda a ação criminosa, descrevendo a grave ameaça a que foi submetida, e reconheceu o acusado como um dos responsáveis, o que fez com segurança.

Relatou que foi abordada por dois indivíduos quando estava em um ponto de ônibus, que anunciaram o roubo, a ameaçaram com emprego de uma faca e exigiram que lhes entregasse seu celular.

Chegou a segurar mais forte o aparelho, mas um diante das ameaças verbais e com o emprego da faca acabou cedendo e entregou-lhes referido bem.

Após, os roubadores puseram-se em fuga.

Acionou policiais que estavam nas proximidades, que lograram abordar o réu, ocasião que o reconheceu como um dos envolvidos.

Acrescentou que não recuperou o produto da subtreação.

E os policiais militares responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram inquiridos, apresentaram versões coerentes e harmônicas.

Narraram, em uníssono, que patrulhavam pela região e foram acionados pela ofendida, que lhes comunicou do roubo a que foi submetida e das características físicas dos autores, que a ameaçaram com emprego de uma faca. Localizaram os dois indivíduos caminhando pela via, um deles empreendeu fuga e não foi alcançado, e apenas o acusado foi detido.

Na oportunidade, o acusado negou o cometimento do roubo, mas logo depois mudou a versão, dizendo que havia visto o indivíduo que correu roubando a vítima.

A ofendida se aproximou em seguida e reconheceu o réu como um dos autores.

Diante de tais circunstâncias, lhe deram voz de prisão em flagrante e o conduziram ao distrito policial.

Como já consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do delito, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade do acusado, que apresentou singela negativa de autoria quando interrogado em solo policial. Mas referida versão, extremamente inconsistente, não contou com um mínimo de prova que lhe confira sustentação.

No contraditório, entretanto, o acusado admitiu amplamente a imputação, confissão que encontrou o necessário conforto na prova produzida, especialmente nos esclarecimentos prestados pela vítima.

E os esclarecimentos prestados pela vítima são merecedores de toda credibilidade. Tratando-se de pessoa isenta, não teria qualquer interesse em prejudicar injustamente indivíduo inocente, que sequer conhecia.

Nesse sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP - AC - rel. Clineu Ferreira - JUTACRIM 90/318).

Não bastasse, os policiais militares inquiridos, de forma serena e insuspeita, deram conta da diligência que realizaram, uma vez que foram acionados pela ofendida, comunicados a respeito do roubo, logo avistaram os dois indivíduos caminhando pela via, e apenas o acusado foi abordado e detido, já que o outro envolvido conseguiu correr.

E não existe demonstração probatória de qualquer interesse desses policiais militares em prejudicar pessoa inocente, não havendo daí motivo para que essa prova seja desprezada.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz apenas para justificar a diligência que realizaram.

Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ainda: “Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.” (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Desta forma, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pela vítima, bem como as declarações dos policiais militares responsáveis pela diligência, são circunstâncias que levam à convicção segura da responsabilidade do acusado pelo ilícito que lhe foi imputado na denúncia.

Por esses argumentos, a integral procedência da ação penal é medida que se impõe.

As majorantes do crime de roubo ficam reconhecidas.

Com efeito, restou incontroverso que o acusado agiu numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas com indivíduo não identificado. Ao que consta, juntos abordaram e subjugaram a ofendida, anunciaram o roubo e exigiram que ela lhes entregasse o celular.

Assim, o vínculo prévio estabelecido entre os roubadores é manifesto, já que se ajustaram e dividiram as tarefas na execução do crime.

Para compor a ameaça, os roubadores utilizaram uma faca, que apontaram para a vítima e a ameaçaram de morte, caso não lhes entregasse o celular.

E a fala da vítima é o que basta para o reconhecimento dessa circunstância: “Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante” (TJSP - Ap. - Rel. Egydio de Carvalho- j. 09.12.1996 RT 741/610).

E ainda: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ tem

entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente. 2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência. 3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante. O habeas corpus não comporta dilação probatória. 4. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no HC: 576626 SP 2020/0097257-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

O roubo restou consumado. Os agentes praticaram todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e a ofendida não recuperou seu aparelho celular, suportando desfalque patrimonial causado pela referida ação criminosa.

Demonstrada, portanto, a ocorrência do roubo, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, o desfecho condenatório é mesmo o único viável.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Ao que consta, o acusado registra inúmeros outros envolvimento criminais (27ª e 6ª varas criminais desta capital), revelando conduta social voltada ao cometimento de condutas ilícitas (págs. 65/77 e 78/80). Desta forma, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.

A atenuante da confissão espontânea fica compensada com a agravante descrita na inicial acusatória - crime praticado por ocasião de estado de calamidade pública.

Inciduiu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumprе salientar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 - circunstância objetiva -, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Por força da reincidência comprovada - condenação oriunda da 11ª vara Criminal desta capital, cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 21/09/2018 (págs. 81/84) -, agravo a pena em mais 1/6, resultando em cinco anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão e doze dias-multa.

Pelo reconhecimento de duas majorantes, o que torna a conduta mais grave e merecedora de resposta penal mais severa, já que a ofendida suportou constrangimento maior, aumento a pena em 3/8 tornando-a definitiva em sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão e dezesseis dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra EVERTON CRUZ AGUIAR, R.G. nº 44.653.808, e o condeno ao cumprimento de sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a dezesseis dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Tendo em vista a natureza do roubo, que foi praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, o que revela periculosidade de seus executores, ainda pela comprovada reincidência, o acusado não preenche os requisitos para interpor recurso em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME FECHADO (art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal).

E de regime mais brando não há que se falar, nos termos da r. decisão proferida pelo i. Desembargador Luiz Soares de Mello, colacionada em apelação Criminal nº 1.439-961-1, da E. 6ª Câmara do tribunal de Alçada Criminal, relator Maia da Cunha: "Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, "data vênica", com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser e nem foi, no caso com a sociedade onde vive e com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcera o cidadão que merece ser encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizados." (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807).

Por força dos mesmos argumentos, ainda para se assegurar a aplicação da lei penal, persistindo as razões que fundamentaram a medida, mantenho a prisão preventiva do acusado anteriormente decretada, nos termos do que estabelece o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É certo que o réu está preso desde 06 de setembro de 2021, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), por se tratar de matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nesse sentido: "Por fim, inaplicável o artigo 387, parágrafo 2º, do Diploma Processual, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão" (Apelação nº 0007336-26.2011.8.26.0663. Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de janeiro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA